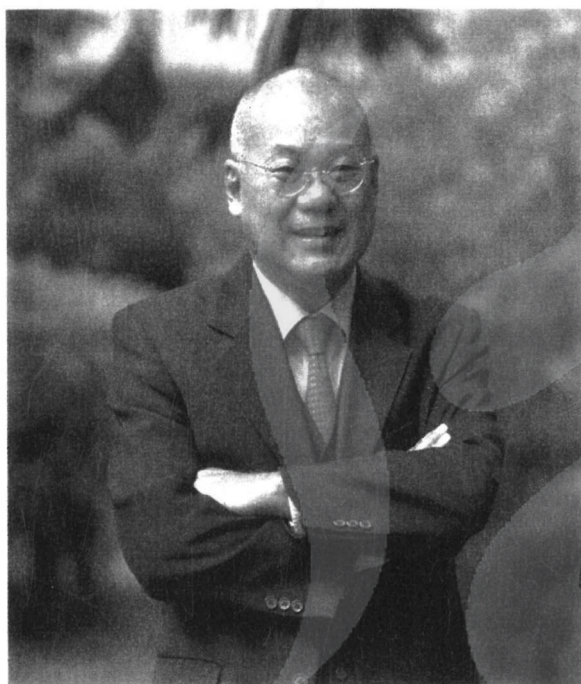


借名登記之舉證責任



鄭冠宇

東吳大學法學院院長

LATEST PRACTICE

新近實務趨勢

CONTENTS

目次

-
- 壹、前言
 - 貳、借名登記之證明
 - 一、嚴格證明程度
 - 二、以間接事實推論
 - 參、證明借名登記之間接事實
 - 一、出資資金之證明
 - 二、借名財產之管理及使用收益權限
 - 三、所有權狀持有人
 - 四、稅捐完納證明及其他為管理所支出之費用
 - 五、證人之證詞
 - 肆、借名登記與贈與之區別
 - 伍、借名登記案例
 - 一、案例事實
 - 二、法院見解
 - 三、案例分析
 - 陸、代結論：
揚棄嚴格見解、延續敬老社會
-

壹、前言

借名登記契約在民間應用十分普遍，尤其常發生在具信賴關係之父母子女間，由父母出資購買不動產，並借用子女名義登記為不動產所有權人，其動機或有為規避稅捐（例如地價稅累進稅率）、躲避債務、取得債信（例如為取得較低利息、增加借貸金額）、或係避免招人非議、單純隱匿財產（例如避免朋友借錢、公務員身分）等情形不一而足。此種方式起初因子女年幼相安無事，但隨著時間的推移，在子女成家立業後卻陸續出現爭議，年邁父母傷心之餘要討回借名登記之不動產，往往需動用大筆養老金與成年子女對簿公堂。

司法實務上對於借名登記要求的舉證證明程度有採取嚴格態度者，此舉對於存在親屬間的借名登記，由於親情關係幾乎未簽立任何書面契約，更是加深舉證之困難。而民事訴訟上，「舉證之所在即敗訴之所在」，如依照部分實務見解，形同趨近不可能之嚴格證明程度，不但助長不肖子女爭產，更有促成家暴虐待長輩者，導致年邁父母頓失所依，父母若未留有養老金以尋求法律途徑救濟，欲平反取回不動產，恐是難如登天。

近年來關於借名登記爭產事件頗為頻繁，最高法院或係體察社會民情，對於認定借名登記所要求之舉證責任程度，有採取較為合理之證明程度趨勢。本文針對父母與成年子女間不動產借名登記之法律問題，鑒於在社會現實和法律實務運作存有不一致之落差，整理過往相關之實務見

解，就其在證據取舍及證明程度之判斷，提供淺見，以期對解決當代社會此類失序問題有所助益。

貳、借名登記之證明

關於借名登記，司法實務向來認為係「當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。」¹基於此概念，對於借名登記之舉證責任，通常均認為「不動產登記當事人名義之法律關係原屬多端，主張借名登記者，自應就該借名登記之事實負舉證責任。」²在此舉證責任分配之前提下，主張借名登記之當事人究竟應達到如何之證明程度，實務在認事用法上則有下述之見解：

一、嚴格證明程度

在上述舉證責任分配基礎上，主張借名登記之當事人本應證明「出名人與借名者間應有借名登記之意思表示合致。」³遂有認為「主張有借名委任關係存在事實之原告，於被告未自認下，須就此項利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，始可謂已盡其依民事訴訟法第二百七十七條前段規定之舉證行為責

1 參見最高法院 109 年度台上字第 2622 號民事判決；最高法院 103 年度台上字第 828 號民事裁定；最高法院 102 年度台上字第 2424 號民事裁定。

2 最高法院 110 年度台上字第 528 號民事判決；最高法院 108 年度台上字第 2359 號民事判決參照。

3 最高法院 107 年度台上字第 1393 號民事判決參照。

任。⁴」若嚴格遵循此見解，出名人如欲主張借名登記法律關係，必須證明父母子女間明確有借名登記之「意思表示合致」，且證明程度須達到致使法院「確信」之程度，此舉勢必導致民事案件舉證責任形同刑事有罪判決之舉證程度⁵。為緩解證明「意思表示合致」之直接事實過於嚴格，最高法院 109 年度台上字第 2133 號民事判決即謂：「借名登記契約，須出名者與借名者間有借名登記之意思表示合致，始能成立。然意思表示是否合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約過程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依誠信原則合理認定之。另法院依自由心證判斷事實真偽，所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，如未記明於判決，即屬民事訴訟法第 469 條第 6 款所謂判決不備理由。」此外，所謂達到確信之程度，最高法院 111 年度台上

字第 216 號民事判決則指出：「主張借名登記者，應就該借名登記之事實負舉證責任。而負舉證責任之一方，如能證明間接事實並據此推認要件事實，雖無不可，並不以直接證明為必要，惟此經證明之間接事實與待證之要件事實間，須依經驗法則或論理法則足以推認其關聯性存在，且綜合各該間接事實，已可使法院確信待證之要件事實為真實者，始克當之，不得僅以推測之詞作為認定之依據，否則即屬違背證據法則。」蓋事實上父母本於親誼信賴，於借用子女名義為借名登記行為之初，衡諸常情均不會與子女特別簽立書面字據⁶。如為達法院要求之證明程度，嚴格要求兩造間窮盡詳述過往之真實情況，此舉雖有助於釐清當事人間之關係，卻有因其年代久遠而難以鉅細靡遺，反陷於舉證疲累之不利，更常因年邁父母須在子女親情及養老尊嚴間作出殘忍抉擇，而有違人倫之過分苛求。

二、以間接事實推論

為免達到「確信」之程度招致嚴格證明之誤解，最高法院遂一再強調：「證明借名登記契約成立之證據資料，不以直接證據為限，倘綜合其他情狀，證明由一方出資取得財產登記在他方名下後，仍持續行使該財產之所有權能並負擔義務者，**不得憑此等間接事實，推理證明彼等間存**

4 參見最高法院 103 年度台上字第 1637 號民事判決；臺灣高等法院花蓮分院 106 年度上字第 63 號民事判決；臺灣高等法院臺南分院 104 年度重上字第 32 號民事判決；臺灣高等法院 104 年度重上字第 514 號民事判決。

5 最高法院 108 年度台上字第 1437 號民事判決明揭：「刑事訴訟因將剝奪被告之身體自由、財產甚或生命，乃採取嚴格之舉證標準及證據法則，其認定事實所憑之證據，無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即應為無罪之判決。而民事訴訟係在解決私權糾紛，就證據之證明力係採相當與可能性為判斷標準，亦即負舉證責任之人，就其利己事實之主張，已為相當之證明，具有可能性之優勢，即非不可採信。又原告對於自己主張之事實已盡證明之責後，被告對其主張，如抗辯其不實並提出反對之主張者，則被告對其反對之主張，亦應負證明之責，此為民事舉證責任分配之原則。」

6 可參考最高法院 109 年度台上字第 219 號民事判決。

有借名登記契約。⁷」更何況親子間本諸親誼信賴，於法律行為之初，未就借名登記一事立據自保，並無悖於常情。若能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認待證事實存在之間接事實，即無不可，非以直接證明為必要⁸。在此前提下，對於舉證責任之分配，最高法院 109 年度台上字第 3102 號民事判決即明確指出：「主張有借名委任關係存在事實之當事人，須就此項利己事實為證明。其已就上揭利己之待證事實，苟能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實，即無不可，非以直接證明該待證事實為必要（民事訴訟法第 282 條規定參照）。此時原不負舉證責任之對造，即應就與上開事實不能併存之他項事實，為相當於本證（等同於同法第 281 條所稱之「反證」）之舉證活動而予以推翻。……倘得認系爭不動產係由劉○○出資、管理使用收益，被上訴人如仍否認有借名登記關係存在，揆諸上揭說明，自應由被上訴人提出反證更為證明。」故主張借名登記之借名人，縱未有書立書據等借名登記契約之直接證明，然於經驗法則或論理法則上，以間接事實足以推認有借名登記，即已盡其舉證

7 參見最高法院 109 年度台上字第 222 號民事判決；最高法院 106 年度台上字第 1363 號民事判決；最高法院 105 年度台上字第 600 號民事判決。

8 參見最高法院 110 年度台上字第 1355 號民事判決；最高法院 110 年度台上字第 402 號民事判決；最高法院 109 年度台上字第 219 號民事判決；最高法院 109 年度台上字第 2973 號民事判決；最高法院 108 年度台上字第 2630 號民事判決；最高法院 108 年度台上字第 1758 號民事判決；最高法院 106 年度台上字第 234 號民事判決；最高法院 106 年度台上字第 2089 號民事判決；最高法院 105 年度台上字第 1703 號民事判決。

之責任，此際則改由出名人應負相當於本證之舉證責任，由出名人舉反證推翻。

由上述最高法院見解，可知對於借名登記之舉證責任，最高法院已朝向較為合理之證明程度，而非單純堅持須直接證明兩造間有借名登記之意思表示合致，且達到致使法院確信之程度。此等見解可為贊同，蓋如前言所述，父母子女間基於親情信賴關係為借名登記，雖未書立相關之契據，但若有資金流向，或有親友為證，乃至有實際管理房產等相關事實，均為我國民間常見慣習，此等間接證明不僅貼近民間實情，更與一般經驗法則相符。

參、證明借名登記之間接事實

由於最高法院近期之見解，均認為借名登記契約之借名人如已提出間接事實，依經驗法則及論理法則，已足推認借名登記關係成立之事實時，則不以直接證明要件事實為必要。而所謂間接事實，即應參酌當時購買及往後給付貸款資金由何人支付、不動產平時管理收益處分權人為何人、不動產之所有權狀持有人，以及係由何人名義稅捐完納，並為其他管理所支出之費用等重要因素，綜合考量⁹。下述事實，乃具體個案常見之重大爭議，影響判決甚鉅，法院在證據取舍上，實應詳附其心證之理由，避免過於擅斷：

9 可參考最高法院 111 年度台上字第 383 號民事判決；最高法院 106 年度台上字第 2732 號民事判決；最高法院 101 年度台上字第 741 號民事判決；最高法院 102 年度台上字第 2215 號民事判決；臺灣高等法院 107 年度重上字第 26 號民事判決。

一、出資資金之證明

關於是否成立借名登記，實際上甚難經由明確之合意以為判斷，故其首要釐清者，通常均為資金來源。實務上借名人多係以提供資金證明文件，主張其為實際出資購買不動產之人，諸如：存摺內頁、統一發票、現金支出傳票、收據、匯款單、支票存款交易對帳單等等¹⁰。意即在借名人透過出名人義向第三人購置不動產之案例中，借名登記財產之「出資過程」以及「登記名義人是否有資力購置借名財產」，會成為借名登記成立與否之重要認定依據¹¹。倘於借名人購置不動產時，出名人本身尚無正當工作或欠缺工作能力，顯無經濟能力購買鉅額之借名財產，加以借名人尚有合理動機，如稅捐規劃、避免引人非議、出名人學有專精等，遂將財產登記與出名人。承審法院往往會依此所調查之基礎事實上，本於此些證據及經驗法則，作為判斷構成借名登記法律關係之重要依據。例如最高法院 108 年度台上字第 222 號民事判決即指出：「倘被上訴人當時並無資力，買賣頭期款及貸款均由鍾○○支付……上訴人主張鍾○○與被上訴人間成立借名登記關係……是否全然無據，非無研求餘地。……且被上訴人有無資力，攸關其是否出資及成立借名登記關係，上訴人聲請被上訴人提出或法院調閱其○銀行帳戶之存款往來明細表……其 93

年至 101 年度之綜合所得稅結算申報書及核定書，以證明被上訴人無資力購買系爭房地及其貸款均為鍾○○所繳納……，屬重要攻擊方法，原審就此竟恕置不論，悉未調查審認，亦有未當。」又如最高法院 109 年度台上字第 2973 號民事判決亦指出：「而鄭○○於 84 年間返國，同年 6 月間始工作，86 年底受僱 A 公司，領取固定薪資……則上訴人屢抗辯鄭○○工作未久，無此經濟能力投資鉅額買賣股票等語，是否毫無足取？非無再加研求之必要。……，率認上訴人無法證明其與鄭○○間就系爭證券帳戶有借名契約，所為上訴人不利之判斷，自有悖於證據、經驗法則，亦有判決不備理由之違誤。」再如最高法院 109 年度台上字第 2133 號民事判決另指出：「綜合……買賣資金亦源自林○○，且存、提款及匯款時間與金額密接相關，過程複雜，倘非有其他特殊目的，當不致如此曲折費事；林○○與林 XX 之女林○X 間就另戶房地亦有借名登記關係等情，考量普通日常生活經驗及一般交易習慣，上訴人所為系爭房地係林○○出資購買，借名登記於林 XX 名下之主張，是否全無可採，即有再事研求之餘地。」上述實務觀點，以資金來源為借名登記之重要因素，縱然資金往來過程複雜，然佐以經驗法則，以為判斷借名登記之基礎，符合現實之通常狀態，實值贊同。

二、借名財產之管理及使用收益權限

由於借名登記係指「當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出

¹⁰ 參見最高法院 108 年度台上字第 430 號民事判決；最高法院 96 年度台上字第 2871 號民事判決。

¹¹ 參見最高法院 109 年度台上字第 222 號民事判決；最高法院 110 年度台上字第 528 號民事判決。

名登記之契約」，雖可據此見解認為，借名財產之管理權限依照契約應歸借名人享有，若由一方出資取得財產登記在他方名下後，仍持續行使該財產之所有權能並負擔義務者，非不得憑此等間接事實，推理證明彼等間存有借名登記契約¹²。然此非謂，得僅以實際上管理收益者非借名人，即可推論不成立借名登記契約。蓋借名登記之借名人與受託管理財產之人，若為不同之人，非屬罕見，委託管理之意思，與終局移轉財產之意思，性質上並非相同，不能將之混為一談，判斷借名登記是否存在，實應就此差異加以釐清。尤其在父母子女間借名登記之情形，如父母因年齡、體力、健康甚或為圖便利等因素，持續管領借名財產稍有困難時，委由出名之子女協助管理借名財產，本屬常情。況且不論係基於事實上便利性，抑或父母子女間親情、信賴等因素，委託對象會選擇子女為出名人，本質上非但屬私法自治原則之表現，更與我國家庭倫理及民間常情相符。實務上，臺灣高等法院高雄分院 103 年度上字第 304 號民事判決即認為：「至於借名人與出名人間就該財產之管理等權利義務關係，本於私法自治原則，端視雙方合意而定，型態不一，**實務上固以借名人管理、使用及處分為常態，但亦非不得由出名人或第三人為之。**……系爭土地管理使用之權能歸屬何人，不影響上揭借名登記

12 最高法院 106 年度台上字第 1363 號民事判決參照。

契約業已成立之事實。¹³」臺灣高等法院 105 年度重上字第 361 號民事判決亦謂：「兩造當事人約定借名登記財產，由出名人自己管理、使用及處分，亦屬借名登記類型之一種。¹⁴」因此，法院在審理借名財產之管理及使用收益權限，作為其心證之理由，實不能忽視促成其管理之緣由，當事人間之信賴關係，以及其管理目的為何等間接事實，否則即容易造成任意臆測之不當。

三、所有權狀持有人

固然依據經驗法則，借名人為確保仍得管理、使用、處分借名登記之不動產，通常情形仍會由其保管該不動產之所有權狀，並據此推知借名人並無終局使出名人取得借名財產之意思，進而可認定其行為構成借名登記。然而，在具體個案上，此等經驗法則並非可片面適用，尚須參酌相關之直接、間接證據綜合判斷。例如最高法院 105 年度台上字第 1703 號民事判決指出：「而兩造為母女關係，本諸親誼信賴，上訴人於法律行為之初，未就借名登記一事立據自保，且將土地所有權狀交付被上訴人夫妻保管，尚無悖於常情。……上訴人主張因聽信被上訴人及其夫許○○之言，自始即將土地權狀交由其夫妻保

13 經最高法院 104 年度台上字第 1054 號民事裁定維持。

14 與此些判決持相同觀點者，亦非屬少數，參見臺灣高等法院臺中分院 109 年度上字第 456 號民事判決；臺灣高等法院高雄分院 103 年度上字第 304 號民事判決；臺灣高等法院臺中分院 102 年度重上字第 125 號民事判決；臺灣新北地方法院 107 年度重簡字第 2227 號民事判決。

管，於借名登記予被上訴人後，亦沿襲前例，未取回權狀，不能認有贈與一節……，攸關有無借名登記之判斷，是否不足取，原審未予說明，有理由不備之違法。」再如最高法院 110 年度台上字第 2145 號民事判決亦指出：「似見上訴人擔心系爭房地因蕭○○有債務致被處分，而為系爭移轉登記，並無贈與或出賣予被上訴人之意思，且可決定系爭房地出售與否及售得價款之用途，被上訴人則未支付買賣價金，甚至要求出售系爭房地所得價款須扣除其為上訴人花用之錢。倘係如此，原審既認被上訴人係保管系爭房地所有權狀，且系爭協議記載出售系爭房地所得價款，除給付蕭 XX 50 萬元外，其餘款項須花用上訴人身上……，及被上訴人因上訴人不同意售屋並為假處分，始解除其與鍾 OO 間系爭房地買賣契約等間接事實及證據，是否不足以推認上訴人主張系爭房地為其所有，僅係借名登記予被上訴人，仍由其保有管理、使用及處分權之待證事實為真正？能否僅以被上訴人持有系爭房地所有權狀之外觀、承接抵押貸款、2 次增貸行為及截取蕭 XX 證詞之一二語，即認兩造間就系爭房地無借名登記關係存在？非無再加研求之必要。」；又如臺灣高等法院 103 年度重上字第 370 號民事判決謂：「然湯○○交付湯鍾○○所有權狀之用意，或係基於方便提供被上訴人得隨時持向銀行抵押貸款，或係基於家族信賴關係，尚難以此遽認系爭土地即為被上訴人所有，遑論湯鍾 XX 於系爭土地登記於被上訴人名義時，並非被上訴人之法定代理人，自無

從由湯鍾 XX 保管所有權狀之外觀，判斷系爭土地為被上訴人所有。」；臺灣高等法院臺中分院 101 年度重上字第 109 號民事判決亦謂：「另系爭房地之所有權狀由上訴人保管，原因多有，或因兩造原有之親密信賴關係，或因被上訴人不欲他人知悉其尚有系爭房地，均難據此推論上訴人即為系爭房地之所有權人。」據上可知借名財產之所有權狀，並非一律限於借名人持有始足當之，尤其在關係親密之親屬間，長期因信賴關係、辦理貸款需求、或有其他不欲他人知悉財產之各種原因，皆可能有交付出名人權狀之情事。上開法院判決對於此等間接事實與借名登記合意之關係，雖非毫無歧見，但關於所有權狀持有人此等事實，仍認有必要依據個案情形而定，而非僅依借名人未持有所有權狀，即得反推不成立借名登記契約，可資贊同。

四、稅捐完納證明及其他為管理所支出之費用

由於借名財產之管理權限可為借名人所享有，為維持借名財產得以持續利用，而繳納管理所需之費用，雖可認定其為證明借名契約存在之依據。然而，縱使有由出名人繳納稅捐及支出管理費用，仍應視該等費用最終由何人支付，始為恰當。蓋借名之本質乃為借用他人名義登記，相關費用均以出名人為繳納義務人，並由其出名繳納，本屬便宜。但於父母子女間之借名登記，其間更存在諸多由於家庭、親情等因素衍生之費用支出及其計算考量，實

無法排除以其他形式利益將該等費用返還出名人，以作為整體計算基礎，諸如不動產之租金抵償，另行代為承擔其他支出，或為求得子女間公平對待之補償，甚或認屬孝親費之一部份而代為支付等，均屬時下父母子女間可見之常態，其情形不一而足，故在證據認定上，實應多方面考量，以求確信。實務上可參考之見解，例如臺灣高等法院臺中分院 101 年度重上字第 109 號民事判決即認為：「至於系爭房地之房屋稅、地價稅及水電費固由上訴人繳納，且上訴人曾將系爭房屋出租，然此僅能證明上訴人有管理系爭房地之事實；而購買系爭房地之期款中有一期 3 萬 6500 元係上訴人所繳，此為被上訴人所不爭執……，上訴人辯稱購屋期款中有部分係伊所繳，數額不明……，惟上訴人繳納之期款畢竟占購屋款之極小部分，並不足以否定系爭房地之實際出資人為被上訴人之事實；另參以上開對話中被上訴人已表示『房子賣掉後，這會還給你』，顯難以系爭房地房屋稅、地價稅、水電費係由上訴人繳交即認定系爭房地屬上訴人所有。另系爭房地之所有權狀由上訴人保管，原因多有，或因兩造原有之親密信賴關係，或因被上訴人不欲他人知悉其尚有系爭房地，均難據此推論上訴人即為系爭房地之所有權人。」

五、證人之證詞

親屬間基於親情、信賴關係之借名登記，因所涉及者往往為家庭內成員，有其事實上隱蔽性，故舉證上往往不脫以家

庭內成員作為證人之證據方法，此乃不可代替之證據方法。且正因借名登記常發生在親子間，而難以為外人所知，如果確係在場聞見待證事實，而其證述又非虛偽，自不能僅因證人本身具有親屬間之利害關係，即認定其證言必有偏頗，而任意否定證人證詞¹⁵。尤其借名登記發生原因或有親子、至親間因資產揭露、債權追索或稅務規劃等原因，而其爭議常係由其他些微事由長期積累，且係在法律關係發生後相當時日始衍生所致。倘證人確係在場聞見待證事實，復無其他補強證據足以否定該證人之憑信性，自不能僅因其就時隔久遠前相關事實陳述一二語不符，即全盤否認其證言¹⁶。此外最高法院亦多次指明：「證明借名登記契約成立之證據資料，不以直接證據為限，若衡諸人證、具體出資、資力情況以及有無居住、管理使用收益等各項直接、間接證據，在不違反論理、公平與社會經驗法則下，非不得憑此認定借名登記法律關係與實質所有權。¹⁷」因此若未能客觀衡酌事實全貌，即逕行認為「親屬之立場非無偏頗」，「證人於訴訟結果亦有重大利害關係」，自不得僅以渠等所

15 參見最高法院 110 年度台上字第 716 號民事判決；最高法院 110 年度台上字第 1877 號民事判決。

16 參見最高法院 109 年度台上字第 219 號民事判決；最高法院 108 年度台上字第 99 號民事判決；最高法院 107 年度台上字第 1698 號民事判決。

17 參見最高法院 110 年度台上字第 1355 號民事判決；109 年度台上字第 1556 號民事判決；109 年度台上字第 222 號民事判決；108 年度台上字第 65 號民事判決；108 年度台上字第 2630 號民事判決；106 年度台上字第 234 號民事判決；106 年度台上字第 1363 號民事判決；101 年度台上字第 741 號民事判決。

證逕認兩造有借名登記之合意¹⁸，進而否定證人之證明力。其結果非但有違前揭最高法院屢次闡示應綜合直接、間接證據認定借名登記事實之見解，亦將導致借名登記難以舉證，實宜慎思。

肆、借名登記與贈與之區別

於借名登記之案件，當事人常持兩造間係存在贈與之觀點，而否認借名登記以為抗辯，並據此拒絕為財產返還之請求。此乃由於借名登記通常係建立在無償之基礎上，而難以與贈與加以區別，實務見解遂有以借名財產為出名人使用、管理、收益等情，認定兩造間為贈與關係。然而依照一般社會通念，縱使借名登記後，仍不排除借名人委由出名人協助處理借名財產事務之可能性，已如前述。就借名登記契約之性質而言，係借名人就屬於自己現在或將來之財產，以出名人之名義，登記為所有人或其他權利人。換言之，借名人僅係借用出名人之名義，但無將該財產贈與出名人之意思，其非贈與甚明¹⁹。而贈與乃有名契約，依民法第406條之規定，係指當事人約定一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約，須當事人互相互表示意思一致，明確達成贈與合意始足當之²⁰。準此，借名登記與贈與之區別應在

於，借名人主觀上是否有終局移轉財產權，亦即使出名人終局享有財產權之意思，其縱將財產登記與出名人，惟仍有返還請求之意思存在，或有與終局移轉意思相反之事實，例如移轉登記後仍具有處分及價金用途決定權²¹，長年不斷以不動產買賣方式理財，反覆以之為財產融資擔保等，均屬與社會通念相符之常態事實，應足以懷疑其是否有贈與之意思存在。借名人若已提出類此相當之間接證明，出名人若未能舉證出資卻轉而抗辯為贈與，自應就此等有利於己之事實提出相關證據以實其說。

伍、借名登記案例

一、案例事實

原告起訴主張：民國97年間，訴外人A因經商失敗，積欠大筆債務，其中除B農會之外，尚積欠地下錢莊債務，系爭房地並已遭B農會辦理查封登記在案，是當時不得已之情況下，由原告將原有之定期存款解約，除一部分清償訴外人A之債務外，並由原告和被告以借名登記之方式，由被告與訴外人A簽署不動產買賣契約，由原告實際出資，形式上由被告向訴外人A買受系爭房地。僅因當時基於雙方有母女關係之事實下，因而就有關借名登記部分，並未另書立書面之資料以為證明，然就上開事實除系爭不動產至今係由原告實際居住之外，另相關之地價稅金及

18 可參考臺灣高等法院臺中分院109年度重上字第156號民事判決；臺灣高等法院105年度重上字第583號民事判決。

19 詹森林，借名登記契約之法律關係，民事法理與判決研究(五)，元照，2007年12月，頁82參照。

20 參見最高法院107年度台上字第2068號民事判決。

21 參見最高法院110年度台上字第2145號民事判決；110年度台上字第1127號民事判決。

房屋稅金及向 B 農會所辦理之貸款，亦均係由原告自行繳納。

二、法院見解

(一) 一審見解

原告雖主張系爭房地之房屋稅、地價稅均係由伊繳納，足以證明系爭房地僅係借用被告名義等語。惟兩造為母女關係，且兩造長期間共同居住，直至 C 民國 103 年 2 月間往生後始搬離系爭房地，與一般被借名者未實際居住使用房地之情形有間，原告以母親身分願為被告支付稅費等相關支出，亦非違於常情，亦難僅以原告確有支出房屋稅、地價稅之事實，即推認兩造間就系爭房地確有借名契約存在。再者，本件原係以被告名義向 B 農會貸款 170 萬元、180 萬元後用以清償 A 於 B 農會之債務，以為本件買賣價金。倘原告於事後未另行匯款予被告，供被告清償上開 170 萬元、180 萬元之貸款，被告仍屬實際債務之承擔人。再以兩造之關係，及原告與 C 均有為子女買受不動產之情形等情觀之，被告主張系爭房地係由被告以其名義買受後，由原告基於贈與，代被告清償上開債務，並非背於情理，堪足採信。遂判決認定兩造間屬贈與關係，駁回原告之訴。

(二) 二審見解

原告不服提起上訴，二審法院認為，由上訴人以自己名義向 B 農會貸款 170 萬元、180 萬元後用以清償 A 於 B 農會之債務，以為本件買賣價金，足見系爭房地以買

賣為原因移轉登記予被上訴人名下，係因上訴人惟恐其與 C 居住之系爭房地遭 B 農會拍賣，始由上訴人表示由其出資，而以被上訴人名義向 B 農會貸款後清償 A 在 B 農會之債務，於系爭房地解除查封登記後，再由 A 將系爭房地所有權移轉登記予被上訴人。被上訴人雖然抗辯其與 A 間確有買賣關係，而買賣之價金是由上訴人所贈與云云。惟系爭房地之買賣原委，已據證人 D 證述明確；且被上訴人早已出家，並無經濟能力，A 於其房地將遭法院拍賣之際，衡情應無可能將系爭房地出賣於毫無資力之被上訴人。又上訴人與其夫 C 前已贈與資金為五名子女購買房產各 1 棟，且上訴人出資清償 A 之債務，目的在於保存其與 C 居住使用之系爭房地，上訴人顯然並無藉此使被上訴人較其他兄弟姐妹多受贈 1 棟房產之意，其情至明。被上訴人所辯其向 A 購買系爭房地之資金是由上訴人所贈與，核與本件買賣之目的不符，且亦難認為上訴人有何額外贈與被上訴人買賣資金之動機。遂廢棄一審判決，認定系爭房地均為原告（即上訴人）所支出，兩造間應成立借名登記關係，並命出名人移轉系爭房地所有權予借名人。

三、案例分析

(一) 本件涉及母女間之借名登記，被上訴人即以贈與為抗辯，拒絕返還系爭財產。關此，一審判決即採取前述嚴格見解，要求原告舉證不能有任何瑕疵，並以兩造為家庭成員關係，認定無從以原告支付系爭房地價金之外觀，逕認兩造間確

有成立借名契約關係，且以兩造長期間共同居住，認與一般被借名者未實際居住使用房地之情形有所不同。又以兩造母女關係，及原告與 C 均有為子女買受不動產之情形等情，採信被告主張系爭房地係原告基於贈與代被告清償上開債務，認定本件屬贈與而非借名登記。

(二)然承前所述，近來實務已採取較為合理之間接事實推論，本件二審判決即認為基於經驗法則或論理法則，以間接事實足以推認有借名登記即足當之。其認本件系爭房地之買賣過程中，相關價金、稅費及借款債務均由原告支付並清償完畢，再衡諸被告無任何經濟能力可資購買系爭房地，且原告購買目的在於避免系爭房地遭拍賣，並無贈與被告意思，認定兩造間成立借名登記契約。

(三)一審法院之判決，以借名財產非均為借名人自行使用，而係母女共同居住即認難以證明具借名登記關係，實係未察本件乃母女間之親屬關係，就借名登記之事實有其本質上隱蔽性，於證明程度上即應綜合考量一切事證，凡以間接事實足以推論，即應成立借名登記，二審判決改採較為合理舉證責任見解，應屬的論²²。

陸、代結論：揚棄嚴格見解、延續敬老社會

借名登記契約歷經多年發展，目前我國司法實務上對於不動產借名登記此類契約類型，從早期否定其效力，逐步轉而認屬無名契約，在不違反民法強行規定、公序良俗等一般法律原則之下，基於契約自由原則，肯認其效力²³。另一方面，過往有對於借名登記之認定採取較為嚴格之見解，然因親屬間借名登記，為台灣社會風俗習慣所常見，實無從期待另行簽立借名登記書面契約，尤其親子之間更為如是。且嚴格見解所採認證明借名登記存在之主要事實，亦非全然吻合社會現實。關此，近來司法實務就父母子女間借名登記之舉證責任，已採取較為合理之間接推論，實值慶幸。

不動產借名登記之爭訟，近年愈趨成長，益顯其所涉及之爭議於司法實務上重要性。加上臺灣人口結構老化，我國將於 2025 年邁入超高齡社會，此類問題恐將層出不窮，如司法實務未能正視此一問題，將來「養老防兒」風氣恐怕將更為普遍，若因主張借名登記敗訴後，遭子女逐出家門「下流老人」一再上演，咸非事理之平，亦非吾輩所樂見。◆

22 相同採取嚴格見解而有再行審酌必要案例，參見臺灣高等法院臺中分院 110 年度上字第 214 號民事判決；臺灣高等法院臺中分院 109 年度重上字第 156 號民事判決；臺灣高等法院臺中分院 110 年度上易字第 241 號民事判決；臺灣高等法院臺中分院 108 年度上字第 542 號民事判決等。

23 參見詹森林，台灣信託法最新判決發展，民事法理與判決研究(五)，元照，2007 年 12 月，頁 220；吳從周，借名登記與無權處分，民事法學與法學方法(四)，新學林，2010 年 3 月，頁 190-193；卓心雅，論不動產借名登記契約，月旦法學雜誌，第 33 期，2011 年 12 月，頁 92。